

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	5
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	6
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	7
2.5 Medições não contábeis	8
2.6 Eventos subsequentes as DFs	9
2.7 Destinação de resultados	10
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	11
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	12
2.10 Planos de negócios	13
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	16
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	17
5.2 Descrição dos controles internos	19
5.3 Programa de integridade	21
5.4 Alterações significativas	23
5.5 Outras informações relevantes	24

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

A EMAE, no final do exercício social de 2022, contava com disponibilidades no valor de R\$ 436,7 milhões, um aumento de 40% em relação aos R\$ 311 milhões registrados em 31 de dezembro de 2021. Além disso, a Companhia não registrou endividamento no período.

(milhares de reais)	2022
ECONÔMICO-FINANCEIROS	
Receita operacional líquida	532.685
Custo de geração e prestação de serviços	(486.664)
Lucro Líquido do exercício	68.015
Dívida bruta	-
Lucro por ação (R\$)	1,84
Liquidez corrente	8,34
Liquidez seca	8,32
Liquidez imediata	4,09
Liquidez geral	1,87
Participação de capital de terceiros (PC + Exigível a longo prazo) / Total do Passivo x 100)	43,5
Composição do endividamento (PC/Total do Passivo x100)	12,3

O índice de liquidez corrente indica que a Companhia dispõe de recursos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo. A administração da Companhia considera que os índices de liquidez e endividamento geral estão em níveis adequados.

A análise do ativo e do passivo circulante indica que a Companhia possui capital de giro que possibilita sua liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir suas despesas, obrigações e outros valores.

b. Estrutura de capital

A administração da Companhia entende que a estrutura de passivos bastante alongada observada ao final de 2022 está adequada à estratégia de longo prazo. As obrigações da Companhia, no curto e longo prazo, estão abertas no quadro a seguir, relativo ao passivo:

	Consolidado		
	31.12.22	31.12.21	Variação %
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores.....	10.124	6.713	50,8%
Folha de pagamento.....	3.783	4.724	-19,9%
Obrigações estimadas - folha de pagamento.....	16.500	12.335	33,8%
Benefícios pós-emprego, previdência complementar.....	37.457	56.890	-34,2%
Tributos e contribuições sociais.....	7.353	6.711	9,6%
Dividendos e juros sobre capital próprio.....	10.532	9.138	15,3%
Cauções e depósitos vinculados.....	-	11.639	-100,0%
Encargos de uso da rede elétrica.....	180	171	5,3%
Outras obrigações - Investimentos na concessão.....	12.394	9.064	36,7%
Outras obrigações - Comgás.....	626	502	24,7%
Obrigações Especiais - RGR.....	1.801	1.801	0,0%
Obrigações Setoriais.....	906	2.654	-65,9%
Outros passivos.....	5.093	6.836	-25,5%
	106.749	129.178	-17,4%
NÃO CIRCULANTE			
Exigível a longo prazo			
Benefícios pós-emprego, previdência complementar.....	262.035	395.592	-33,8%
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários.....	120.533	77.853	54,8%
Outras obrigações - Investimentos na concessão.....	359.167	274.347	30,9%
Outras obrigações - Comgás.....	11.851	9.924	19,4%
Obrigações Especiais - RGR.....	5.399	7.200	-25,0%
Obrigações Setoriais.....	769	769	0,0%
	759.754	765.685	-0,8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social.....	285.411	285.411	0,0%
Reservas de capital.....	387.130	387.130	0,0%
Outros resultados abrangentes.....	91.510	(259.534)	-135,3%
Reservas de lucros.....	315.491	319.867	-1,4%
Dividendo adicional proposto.....	44.640	4.860	818,5%
	1.124.182	737.734	52,4%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.990.685	1.632.597	21,9%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

O capital social integralizado de R\$ 285.411 mil está dividido em 14.705.370 ações ordinárias e 22.241.714 ações preferenciais de classe única. O capital social pode ser aumentado, conforme Estatuto Social, até o limite máximo de R\$ 1.116.050.000,00 (um bilhão, cento e dezesseis milhões e cinquenta mil reais) mediante deliberação do Conselho de Administração e ouvindo-se antes o Conselho Fiscal.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas e suficientes para honrar suas obrigações de curto e longo prazo, conforme pode se verificar através dos índices financeiros de desempenho obtidos das demonstrações financeiras consolidadas apresentadas no item 2.1 b.

A EMAE não possui endividamento bancário ou financiamento em vigor.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Companhia não realizou qualquer operação de crédito para financiamento de capital de giro ou investimentos em ativos. Suas operações têm sido financiadas com recursos próprios.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia apresenta liquidez suficiente para fazer frente aos investimentos e obrigações, no entanto, em uma eventual necessidade a Companhia poderá acessar o mercado buscando a melhor alternativa que se enquadre em suas expectativas de custos e prazos. No passado a Companhia já acessou o mercado por meio de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Emissão de Notas Promissórias.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A Companhia não possui endividamento bancário ou financiamento em vigor.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não há outras relações.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia não possui endividamento bancário ou financiamento em vigor.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Não aplicável.

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Não aplicável.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

As tabelas a seguir refletem as informações extraídas das contas patrimoniais e demonstrações de resultado consolidados da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021, com análises verticais e horizontais e comentários sobre as variações mais relevantes.

Variação da demonstração do resultado do exercício

	Consolidado				
	2022	AV%	2021	AV%	AH%
RECEITA LÍQUIDA.....	532.685	100%	529.024	100%	1%
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.....	- 486.664	-91%	- 384.112	-73%	27%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO.....	46.021	9%	144.912	27%	-68%
Receitas/Despesas Operacionais					
Despesas gerais e administrativas.....	- 98.221	-18%	- 93.290	-18%	5%
Outras receitas e (despesas).....	21.974	4%	4.509	1%	387%
	- 76.247	-14%	- 88.781	-17%	-14%
LUCRO (PREJÚIZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO.	- 30.226	-6%	56.131	11%	-154%
RESULTADO FINANCEIRO					
Receitas.....	56.043	11%	31.684	6%	77%
Despesas.....	- 766	0%	- 2.510	0%	-69%
Variações monetárias líquidas.....	53.135	10%	104.825	20%	-49%
	108.412	20%	133.999	25%	-19%
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	78.186	15%	190.130	36%	-59%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
Correntes.....	- 85.033	-16%	- 79.007	-15%	8%
Diferidos.....	74.862	14%	38.795	7%	93%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	68.015	13%	149.918	28%	-55%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Variação do fluxo de caixa

	Consolidado		
	31.12.22	31.12.21	AH %
Atividades operacionais			
Resultado do exercício.....	68.015	149.918	-54,6%
Resultado de equivalência patrimonial.....	-	-	
Depreciação/ amortização.....	5.824	5.746	1,4%
Indenizações - desapropriações.....	(2.048)	(10.953)	-81,3%
Despesa de entidade de plano de previdência.....	66.501	31.744	109,5%
Perda estimada na realização de créditos de liquidação duvidosa.....	504	807	-37,5%
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários.....	49.961	27.796	79,7%
Tributos diretos.....	1.592	36.500	-95,6%
Apropriação Comgás.....	(560)	(486)	15,2%
Juros e encargos sobre financiamento.....	-	1.600	-100,0%
Ganho alienação de bens e direitos.....	(11.352)	(295)	3748,1%
Provisão - Investimentos na Concessão.....	98.693	85.233	15,8%
Atualização depósitos vinculados.....	(38)	(896)	-95,8%
Baixas.....	23	1.683	-98,6%
Permuta de imóveis - líquida de encargos.....	(9.835)	-	
Juros e variações monetárias acordo Sabesp.....	(12.088)	(15.396)	-21,5%
Juros e variações monetárias do arrendamento UTP Piratininga.....	(55.251)	(106.561)	-48,2%
Variações nos ativos e passivos			
Revendedores.....	(5.227)	(141)	3607,1%
Tributos e contribuições sociais compensáveis.....	370	145	155,2%
Imposto de renda e contribuição social a recuperar.....	1.356	3.587	-62,2%
Estoques.....	5	18	-72,2%
Despesas antecipadas.....	(3.002)	3.633	-182,6%
Cauções e depósitos vinculados.....	(9.371)	(3.459)	170,9%
Sabesp.....	8.963	19.209	-53,3%
Outros créditos.....	1.335	(632)	-311,2%
Fornecedores.....	3.411	2.057	65,8%
Folha de pagamento.....	(941)	131	-818,3%
Obrigações estimadas - folha de pagamento.....	4.165	(3.647)	-214,2%
Contribuições para plano de previdência.....	(56.572)	(30.241)	87,1%
Tributos e contribuições sociais.....	642	993	-35,3%
Obrigações setoriais.....	(1.748)	(1.836)	-4,8%
Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas.....	(7.281)	(15.234)	-52,2%
Encargos de uso da rede elétrica.....	9	(25)	-136,0%
Depósitos vinculados.....	-	351	-100,0%
Obrigações Comgás.....	2.611	438	496,1%
Obrigações especiais - RGR.....	(1.801)	(1.800)	0,1%
Outros.....	(1.743)	(3.235)	-46,1%
	135.122	176.752	-23,6%
Juros e encargos de financiamento pagos.....	-	(1.784)	-100,0%
Dividendos recebidos.....	-	-	
Imposto de renda e contribuição social pagos.....	(76.453)	(75.295)	1,5%
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	58.669	99.673	-41,1%
Atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado.....	(2.259)	(3.988)	-43,4%
Ativos financeiros indenizáveis.....	(69.296)	(99.667)	-30,5%
Aquisição de intangível.....	(3.960)	(3.503)	13,0%
Indenizações - desapropriações.....	2.048	10.959	-81,3%
lorna - permuta de imóveis - líquida de encargos.....	9.835	-	
Recebimento de arrendamento financeiro.....	152.400	137.640	10,7%
Recebimento da venda de ativo imobilizado.....	11.352	295	3748,1%
Integralização de capital em controlada.....	-	-	
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento	100.120	41.736	139,9%
Atividades de financiamento			
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos.....	(29.565)	(282.874)	-89,5%
Pagamento óleo combustível.....	(3.555)	-	
Financiamento.....	-	(66.177)	-100,0%
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(33.120)	(349.051)	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes	125.669	(207.642)	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período.....	311.072	518.714	-40,0%
Caixa e equivalentes de caixa no final do período.....	436.741	311.072	40,4%
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes	125.669	(207.642)	-

2.2 Resultados operacional e financeiro

a. resultados das operações do emissor, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

RECEITA BRUTA

	2022	2021	AH%
Cotas de energia elétrica	472.754	440.685	7,28%
Suprimento de energia – leilão	42.371	38.572	9,85%
Energia de curto prazo – CCEE	523	8.896	-94,12%
Renda da prestação de serviços	12.249	13.089	-6,42%
Outras receitas	3.326	2.080	59,90%
Receitas relativas à construção de ativos próprios	68.085	88.814	-23,34%
	599.308	592.136	1,21%

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

O custo total do serviço de energia elétrica em 2022 cresceu 27% na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R\$ 486,7 milhões. O principal motivo da variação na linha de custo do serviço de energia elétrica foram os aumentos de R\$ 34,8 milhões e R\$ 22,2 milhões, respectivamente, nas linhas de benefício pós-emprego e provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários.

Em 2022, o resultado financeiro total teve uma queda de R\$ 25,6 milhões apesar do bom desempenho das aplicações financeiras. Essa redução líquida se deve, principalmente, à variação monetária do contrato de arrendamento com a Petrobras.

Com os impactos da elevação do custo, e a atualização monetária reduzida dos contratos de arrendamento e do ativo financeiro da Sabesp, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social atingiu R\$ 78,2 milhões em 2022. Após o Imposto de Renda e Contribuição Social, a EMAE encerrou o exercício fiscal com lucro líquido de R\$ 68 milhões (13% ROL), queda de 55% frente a 2021.

b. variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação

Desde janeiro de 2013, as usinas cujas concessões foram prorrogadas no regime de cotas recebem receita anual de geração, fixada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A mudança significativa nesse modelo ocorreu a partir da revisão tarifária de julho de 2018, quando a receita anual de geração foi incrementada com uma parcela de recursos destinada à realização de melhorias nas usinas cotistas.

c. impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Os principais custos e despesas da Companhia estão relacionados com:

- (i) A Receita Anual de Geração é regulada pela ANEEL e revisada a cada 5 anos sendo corrigida pelo IPCA nos anos intermediários.
- (ii) os encargos de uso da rede elétrica são reajustados por índices de inflação (IPCA), em bases anuais, e por revisões tarifárias que ocorrem a cada 5 anos.
- (iii) despesas de pessoal, serviços de terceiros e materiais em geral são ajustados por índices próximos à inflação, os quais são negociados pela administração com o intuito de obter economia/eficiência.
- (iv) o resultado financeiro é impactado pela variação do IGP-M sobre o contrato de arrendamento financeiro com a BSE e pela variação do IPCA sobre o contrato com a SABESP.
- (v) o saldo do contrato de dívida do plano previdenciário saldado (BSPS) é impactado pela variação do IPCA.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

i. CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16)

a. Aplicados a partir de 1º de janeiro de 2019

CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16) O CPC 06 (R2) /IFRS 16 introduz um modelo único para contabilização de arrendamentos mercantis financeiros e operacionais, estabelecendo o reconhecimento, com limitadas exceções, de ativos e passivos pelo arrendatário. O arrendatário deve reconhecer o direito de uso do ativo subjacente arrendado e o correspondente passivo. O registro por parte dos arrendadores não teve mudanças significativas.

O CPC 06 (R2) substitui o CPC 06 (R1) Operações de Arrendamento Mercantil e a ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2019. A adoção antecipada foi permitida somente se houvesse sido aplicado o CPC 47 antes do CPC 06 (R2).

Durante o exercício de 2019, a Administração da Companhia realizou análise de todos os contratos em andamento que envolvem a utilização de máquinas e equipamentos nas prestações de serviços concluindo que:

- Todos os bens (máquinas e equipamentos) de terceiros utilizados para as prestações dos serviços contratados são exclusivamente operados e controlados pelas empresas contratadas.
- São unicamente utilizados no local e finalidade estabelecidas em contrato.
- Cabe apenas à contratada definir sobre possíveis substituições, caso seja necessário.

Diante do exposto, a Companhia entende que não possui bens arrendados em contratos com terceiros e, portanto, avaliou que não há impactos significativos da aplicação do CPC 06 (R2) em suas demonstrações financeiras.

Outros pronunciamentos – As seguintes modificações em pronunciamentos e interpretações não devem ter impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia e sua controlada: Alterações ao CPC 36 Demonstrações Consolidadas e ao CPC 18 Investimentos em Coligada em relação a vendas ou contribuições de ativos entre um investidor e sua controlada ou empreendimento controlado em conjunto, a data de início da vigência será determinada pelo IASB; IFRIC 23 Incertezas sobre tratamento na apuração de tributos, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019. IFRS 17 Contratos de Seguro, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021.

b. opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres do auditor nas demonstrações financeiras encerrada em 31 de dezembro de 2022.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve evento dessa natureza no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve evento dessa natureza no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

c. eventos ou operações não usuais

Não houve evento dessa natureza no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

2.5 Medições não contábeis

a. informar o valor das medições não contábeis

A EMAE tem por prática a divulgação do seu EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) em seus resultados anuais. Ressalta-se que a Companhia segue o que determina Resolução CVM nº 156 de 23 de junho de 2022.

b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

	2022	2021	Δ% ANO
Receita operacional líquida	532,7	529,0	0,7%
Custo	-486,7	-384,1	26,7%
Despesas operacionais	-98,2	-93,3	5,3%
Depreciação e amortização	5,8	5,7	1,3%
EBITDA	-24,4	61,9	-139,4

c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

A Companhia utiliza o EBITDA como medida de seu desempenho operacional. A EMAE entende que esse indicador representa adequadamente a capacidade da Companhia de gerar recursos com nossas atividades operacionais, isento de impactos de operações financeiras, pagamento de impostos e ajustes contábeis. O indicador é também amplamente utilizado por investidores e analistas para avaliar o desempenho das operações e comparar o desempenho entre diferentes Companhias, ainda que não represente nossa real geração de caixa e, portanto, não dever ser usado como tal.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

Não houve qualquer evento dessa natureza no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

2.7 Destinação de resultados

a. regras sobre retenção de lucros

A Administração da EMAE poderá propor à Assembleia Geral a destinação de até 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para a constituição das Reservas Estatutárias, sem prejuízo do que trata o item 2.7.b: **(i) Reserva para Recomposição de Ativos:** destinada à formação de fundo para a realização dos investimentos visando à modernização técnica das usinas da EMAE e, também, para os investimentos necessários às melhorias e expansão; e **(ii) Reserva para Outorga:** destinada à formação de fundo para concentrar recursos financeiros exclusivos para que a EMAE dê continuidade às suas atividades, seja pela aquisição onerosa da própria concessão ou de qualquer outra que lhe permita cumprir o seu objeto social. Ressalta-se que os saldos das Reservas Estatutárias, em conjunto com as demais Reservas de Lucros, exceto as para Contingências, de Incentivos Fiscais e de Lucros a Realizar, não poderão ultrapassar o Capital Social integralizado.

b. regras sobre distribuição de dividendos

De acordo com o que determina o estatuto social da Companhia em seu artigo 44, após as deduções determinadas ou admitidas em lei, haverá a distribuição de um dividendo obrigatório mínimo de 25%, sendo assegurado às ações preferenciais a vantagem de percepção de dividendos 10% (dez por cento) superior comparado às ações ordinárias. O dividendo poderá ser pago pela empresa sob a forma de juros sobre o capital próprio pela Companhia.

c. periodicidade das distribuições de dividendo

De acordo com o estatuto da Companhia, o pagamento de dividendos é feito com base no lucro líquido ajustado apurado nas demonstrações contábeis levantadas no encerramento do exercício. O estatuto inclui também previsão para o pagamento de dividendos com base em balanços intermediários ou intercalares, os quais devem ser aprovados pelo Conselho de Administração.

d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais

Não aplicável.

e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

A Companhia não possui política formal de destinação de resultados além das regras previstas na Lei das Sociedades por Ações e em seu Estatuto Social, que pode ser acessado por meio do website de RI da Companhia (<https://ri.emaee.com.br/>) e da CVM (<https://sistemas.cvm.gov.br/>).

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet item*), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras ou comentadas nas notas explicativas.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras ou comentadas nas notas explicativas.

iii. contratos de construção não terminada

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras ou comentadas nas notas explicativas.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras ou comentadas nas notas explicativas.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras ou comentadas nas notas explicativas.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

2.10 Planos de negócios

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

A EMAE investiu, no decorrer do exercício de 2022, R\$ 75,6 milhões em suas instalações de geração e estruturas hidráulicas, com vistas a modernizar, ampliar a eficiência e atender os indicadores de qualidade, além de reduzir os riscos relacionados à sua operação. Os investimentos foram direcionados, em grande parte, para a manutenção da confiabilidade, segurança e disponibilidade dos ativos de geração. No exercício de 2021 foram realizados investimentos no montante de R\$ 107,2 milhões.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

Recursos próprios.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Imóveis.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não aplicável.

c. novos produtos e serviços.

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Expansão de Geração de Energia Elétrica

A EMAE foi autorizada por meio da Lei Estadual nº 14.150 de 23 de junho de 2010 a constituir subsidiárias para explorar fontes alternativas ou renováveis para geração de energia e pode participar minoritária ou majoritariamente, do capital social de companhias públicas ou privadas, ou com elas associar-se para o desenvolvimento das atividades inseridas em seu objeto social.

a. Hidrelétrica

O contrato de concessão da UHE Edgard de Souza expirou em 2018, e a Portaria nº 313, de 30 de junho de 2018, dispensou a reversão dos bens vinculados à concessão dessa UHE, permitindo que a EMAE tenha livre disponibilização dos mesmos.

Considerando o Inventário de Aproveitamentos Hidrelétricos da cascata do rio Tietê, a EMAE iniciou tratativas com o Poder Concedente e registrou seu interesse no aproveitamento hidroenergético Edgard Souza, o que foi homologado em abril de 2019.

Em novembro de 2022, a companhia obteve o DRS, Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo, considerando potência a ser instalada de 18MW o que permite a busca do licenciamento ambiental e da outorga de recursos hídricos para o projeto de motorização da estrutura.

b. Fotovoltaica Flutuante

A partir de Chamadas Públicas, em 2020 e 2021, a EMAE estabeleceu consórcios com empresas privadas para o desenvolvimento e a instalação de empreendimentos fotovoltaicos flutuantes, com capacidade total de 160 MW, no reservatório Billings, localizado na cidade de São Paulo.

2.10 Planos de negócios

A potencial receita dessa iniciativa se dará por meio de participação da EMAE em futuras SPEs que explorarão comercialmente centrais flutuantes de geração de energia elétrica que serão conectadas à rede de distribuição de energia na modalidade de geração distribuída.

Nesse modelo, o aporte do direito de uso da superfície do reservatório dará, para a EMAE, aproximadamente 5% de participação no capital das SPEs, tendo a companhia a opção de aumentar sua participação até 49% através de aportes financeiros. Os parceiros serão responsáveis pelo CAPEX e pela operação dos futuros empreendimentos.

Em novembro de 2023, a companhia comunicou que estabeleceu uma Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) com a empresa KWP Energia S.A., com o objetivo de realizar a implantação e exploração comercial de Centrais Geradoras Fotovoltaicas Flutuantes com até 80 MW de capacidade instalada. Essas Centrais serão instaladas no Reservatório Billings e operarão na modalidade de geração distribuída. A EMAE terá participação de 5% no capital da sociedade, obtida por meio da cessão do direito de uso da superfície do reservatório e detém a opção de aumentar sua participação até 49% do capital da SPE, mediante aporte de recursos. Com essa iniciativa, a EMAE avança no desenvolvimento de fontes alternativas e sustentáveis para a geração de energia elétrica, em linha com sua estratégia de longo prazo e com as principais tendências mundiais.

c. Fonte Térmica

Em 24 de julho de 2019 o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) aprovou a viabilidade ambiental do empreendimento “Substituição Tecnológica das unidades 1 e 2 da usina Termelétrica Piratininga UTE - STP” com capacidade de até 2,5 GW em ciclo combinado.

A aprovação pelo CONSEMA permitiu a expedição da licença ambiental prévia pela CETESB, no dia 25 de julho de 2019, possibilitando que a EMAE participe dos leilões de energia, que serão promovidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

Visando a estruturação e implantação do empreendimento, a EMAE firmou parceria, através da Chamada Pública 01/2015, com o Consórcio GASEN que foi sucedido, em 2022, pela empresa EDGE S.A..

Aproveitamento do Patrimônio Imobiliário

a. Concessão de áreas adjacentes à Usina São Paulo para exploração comercial

A EMAE concedeu um conjunto de áreas adjacentes à Usina São Paulo para exploração comercial. A proposta declarada vencedora foi apresentada pelo Consórcio Usina São Paulo, considerando o pagamento de outorga fixa no valor de R\$ 280,05 milhões, acrescida do pagamento referente à outorga variável, calculada sobre o faturamento bruto mensal do futuro empreendimento.

O período de recebimento da parcela referente à outorga fixa está previsto de jan/2024 a dez/2044 e o referente à outorga variável será de acordo com os seguintes percentuais calculados sobre o faturamento bruto do projeto:

4% (de dez/2022 a nov/2025), 6% (de dez/2025 a nov/2028), 8% (de dez/2028 até o fim do contrato).

b. Pesquisa e Desenvolvimento – P&D ANEEL

Em 2022 a EMAE concluiu o projeto de solução mecânica automática para retenção e coleta de resíduos sólidos no Sistema Alto-Tietê e iniciou o projeto de soluções alternativas inovadoras para Planos de Ação de Emergência em regiões de alta densidade populacional e edificações verticais, com a Universidade Federal de Uberlândia e empresa associada. Esse projeto visa automatizar técnicas de alerta e aperfeiçoar práticas de evacuação por meio de inovações tecnológicas da engenharia 4.0.

c. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

No exercício de 2022, foi destinado R\$ 1,2 milhão referente ao centro de custo de novos negócios e R\$ 4,2 milhões para projetos do programa de P&D. A EMAE destina 1% de sua receita operacional líquida para o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico, atendendo a legislação em vigor. Desse total, 40% é

2.10 Planos de negócios

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 20% à Coordenação de Planejamento do Ministério de Minas e Energia, 7% à Conta de Desenvolvimento Energético e 33% ao desenvolvimento de projetos de pesquisa pela EMAE.

d. oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

A partir de Chamadas Públicas, em 2020 e 2021, a EMAE estabeleceu consórcios com empresas privadas para o desenvolvimento e a instalação de empreendimentos fotovoltaicos flutuantes, com capacidade total de 160 MW, no reservatório Billings, localizado na cidade de São Paulo.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Nada a acrescentar, uma vez que todos os fatores que influenciaram o desempenho operacional já foram comentados nos itens anteriores, no Relatório Anual da Administração e nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

Sim, a EMAE desenvolveu a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração, que foi implementada a partir de 18/03/2020 e reforçando o comprometimento com a evolução de suas práticas de governança, riscos e conformidade (GRC), em outubro de 2022, a EMAE atualizou sua Política de Gestão de Riscos, revisando as diretrizes em relação à identificação e gerenciamento de riscos corporativos que possam vir a impactar o negócio e o alcance de suas estratégias.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento, quando houver, incluindo:

- i. riscos para os quais se busca proteção.**
- ii. os instrumentos utilizados para proteção.**
- iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos.**

As atividades de Gestão de Riscos preconizam as seguintes diretrizes:

Consideram o alinhamento da estratégia da EMAE com sua missão, visão e valores, bem como as implicações do plano adotado;

A Gestão de Riscos da EMAE deve ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário indicado pelo Conselho de Administração, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente;

O Conselho de Administração e a Diretoria devem promover a Gestão de Riscos na Empresa, assegurar a prática das diretrizes e o engajamento aos procedimentos de gerenciamento de riscos;

O gerenciamento de riscos deve fazer parte da cultura da EMAE, permeando os processos de gestão, controles internos, conformidade e auditoria interna, promovendo a identificação antecipada dos riscos (estratégicos, patrimoniais, operacionais, financeiros, socioambientais e reputacionais, dentre outros) e a sua gestão tempestiva;

Os riscos identificados devem ser analisados, classificados, priorizados e ter sua estratégia de tratamento e monitoramento definida;

As tomadas de decisão da EMAE devem considerar os riscos envolvidos, visando a preservação e a criação de valor da Empresa;

A melhoria contínua do processo de gerenciamento de riscos deve ser promovida por meio de ciclos anuais de avaliação e revisões independentes, a fim de assegurar a eficácia do gerenciamento dos riscos.

O processo de gerenciamento de riscos ocorre por meio da captura dos riscos associados ao planejamento estratégico, negócio e processos da EMAE, avaliando sua criticidade (impacto e probabilidade), identificando as ações mitigatórias e controles internos existentes e, posteriormente, definindo seu tratamento, monitoramento e reporte.

Os riscos são registrados em um portfólio e matriz, que devem ser revisados anualmente ou a qualquer momento, considerando os acontecimentos relacionados às estratégias e à mudança na probabilidade dos riscos e na eventualidade da sua materialização o impacto.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

O monitoramento contínuo dos riscos requer a utilização de indicadores, os quais devem ser avaliados e reportados, pelo Comitê Executivo de Riscos, periodicamente ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração.

A Companhia possui a Coordenadoria de Gestão de Riscos subordinada ao Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno em sua estrutura organizacional, responsável pela identificação, classificação e avaliação dos riscos que a Companhia está sujeita, Comitê Executivo de Riscos, Conselho Fiscal de funcionamento permanente, Comitê de Auditoria e os Departamentos de Auditoria Interna e de Controladoria

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A Companhia entende que a estrutura organizacional é adequada e permite o bom desempenho e a conformidade do ambiente controlado. Conforme mencionado, o Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, o Departamento de Auditoria Interna e a área de Controladoria desempenham, no dia a dia, esse papel. Para tanto, se valem, principalmente, do sistema integrado SAP/R3, que por meio de parametrização permite, com adequado grau de confiabilidade, manter o controle de gastos, investimentos, empréstimos e financiamentos, ativo imobilizado, registro de receitas do seu faturamento e a adequada aplicação das normas contábeis emanadas dos órgãos reguladores. Ademais, a Companhia se vale da Auditoria Interna para avaliar processos e controles internos existentes, assim como recomendar novas rotinas para melhorar a precisão e confiabilidade das informações e mitigar riscos.

5.2 Descrição dos controles internos

Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

A EMAE estabelece as diretrizes para a realização dos seus processos por meio dos documentos de governança e de gestão. Esses documentos explicitam os valores, a alçada e a competência para execução das atividades, bem como padroniza e estabelece as regras para a execução dessas atividades.

O controle das atividades da Empresa é realizado por meio do sistema SAP/R3, que é uma ferramenta parametrizada para refletir as regras do negócio estabelecidas nos documentos de gestão e governança. No SAP/R3 estão determinadas as segregações de funções e níveis de aprovações, o orçamento previsto e realizado, previsões de dispêndio e o fluxo de caixa. Com isso, permite-se o controle dos ciclos econômico, operacional e financeiro da EMAE com adequado grau de confiabilidade e a correta aplicação das normas contábeis emanadas dos órgãos reguladores, CVM e ANEEL.

Para avaliar e aprimorar os processos e controles internos existentes, bem como estabelecer novas rotinas com vistas a reduzir prazos, aumentar a precisão e a confiabilidade das informações e eliminar ou mitigar riscos, há o Departamento de Auditoria Interna, valendo-se, usualmente, de comitês multidisciplinares para trabalhos específicos com essa finalidade.

b. as estruturas organizacionais envolvidas.

A EMAE possui uma estrutura dedicada exclusivamente aos controles internos, a qual está sob responsabilidade da Coordenadoria de Controle Interno, subordinada ao Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

O Departamento de Orçamento e Finanças é responsável pelo controle econômico-financeiro e orçamentário; pelas contabilidades geral, patrimonial e de custos; pela área fiscal e, também, pela área de tarifas. Atuando de forma a observar às normas societárias, contábeis, tributárias e regulatórias aplicáveis.

O Departamento de Auditoria Interna, que se reporta funcionalmente ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria e administrativamente à Presidência, é responsável pela verificação da consistência das informações e processos realizados na Companhia, além de observar o atendimento aos instrumentos de gestão e governança.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.

O resultado de todos os trabalhos do plano de auditoria interna é reportado, por meio de relatório, aos Diretores e Gerentes envolvidos e ao Diretor-Presidente. Para eventuais deficiências identificadas são implementados planos de ação, com a indicação do responsável e da data de implantação, que são acompanhados pela área de Auditoria Interna. Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possa impactar as demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas.

5.2 Descrição dos controles internos

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

No curso dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis, os auditores independentes apresentam a carta de controles internos na qual, quando identificadas, são apresentadas eventuais deficiências ou sugestões para melhorias identificadas. Ressaltamos que o parecer dos auditores não contém ressalva ou comentário decorrente de deficiência nos controles internos da Companhia.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.

A Diretoria adota a prática de discutir cada apontamento com a área responsável pelo assunto, planejando e adotando as medidas corretivas necessárias para solução da deficiência, definindo cronogramas detalhados para cada deficiência relatada. A Auditoria Interna, que se reporta funcionalmente ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria, acompanha as medidas propostas quanto a implementação pelos responsáveis, reportando à diretoria os resultados apurados.

5.3 Programa de integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:´

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.

A Companhia possui um Programa de Integridade e todos os colaboradores são submetidos a ele, possui também um Código de Conduta e Integridade e um canal de denúncia aberto para o recebimento de denúncias de terceiros. Adicionalmente, instalou um Comitê de Ética para recepção, julgamento e proposição de sanções das denúncias de infração ao Código de Conduta e Integridade.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.

As estruturas organizacionais são Auditoria Interna, responsável aferição do Programa de Integridade, incluindo o funcionamento do canal de denúncias e o Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, responsável pelo monitoramento, com criação formalmente aprovada e com independência de seus dirigentes. A Auditoria interna se reporta ao Comitê de Auditoria Estatutário e o Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno à Presidência, e ao Conselho de Administração, quando necessário.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.* Sim, possui Código de Ética e se aplica a todos os administradores, conselheiros fiscais, empregados e a fornecedores, prestadores de serviço e todo aquele que atua em nome da EMAE.

- se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema.*

Anualmente a Companhia promove o treinamento relativo ao Código de Conduta e Integridade para todos os colaboradores, incluindo administradores, membros do conselho fiscal e comitê de auditoria.

- as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas.*

As violações ao Código de Conduta e Integridade são passíveis de aplicação de medidas disciplinares que podem resultar em advertência, suspensão ou dispensa por justa causa.

- órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.*

A versão vigente do Código de Conduta e Integridade foi aprovada pelo Conselho de Administração em 25/10/2022. O referido documento está disponível em www.emae.com.br e em <http://ri.emae.com.br>, em ambos os sites na área de governança.

5.3 Programa de integridade

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- *se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros.*

A EMAE conta com canal de denúncias operando por empresa terceirizada em benefício da independência.

- *se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados.*

O canal é acessível a todos os públicos, 24 horas por dia, por meio de link ou telefone, ambos disponíveis no site da Companhia.

- *se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa fé.*

O anonimato e a proteção ao denunciante são premissas básicas prevista no Código de Conduta e Integridade da Companhia.

- *órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias*

Comitê de Ética com auxílio do Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.

Em seu Programa de Integridade, a Companhia prevê procedimentos de diligência com o objetivo de identificar os riscos envolvidos em relações contratuais. Tal prática é adotada, também, em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

A EMAE possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos.

5.4 Alterações significativas

Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos”:

A Companhia entende que não houve alteração nos principais riscos a que está sujeita.

5.5 Outras informações relevantes

A Companhia, como empresa controlada pelo Estado de São Paulo, está sujeita aos regramentos introduzidos pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a qual “Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.